

摘要：

SpaceX正以颠覆者姿态闯入IPO市场：招股书高调宣称28.5万亿美元“人类历史最大市场”，静默期内直播路演、说唱明星客串，更通过章程限制股东诉讼权利，将制度制衡一并卸除。马斯克不只是在上市，而是在为整个科技圈重写规则——OpenAI、Anthropic已在侧目观望。

SpaceX正以一种前所未有的方式走向公开市场，彻底打破了美国IPO行业沿袭三十余年的惯例——从无视静默期限制、在招股书中使用极度夸张的市场表述，到通过公司章程限制股东诉讼权利，马斯克正在为大型科技公司上市重新定义规则边界。

马斯克上月在社交媒体上公开披露SpaceX与Anthropic商业协议的细节，而这些信息彼时并未出现在已提交监管机构的招股书中。这一举动迅速引发投资者和业界人士的广泛关注。SpaceX随后更新了招股书，补充了相关信息，但事件本身已将该公司在IPO过程中的一系列非常规做法推至聚光灯下。

更值得关注的是，SpaceX在招股书中对公司的描述突破了行业惯常的保守边界，并通过修改公司章程，对股东提起法律诉讼的权利加以限制，部分事项甚至被强制要求提交仲裁。这意味着，若公司管理层发表具有实质性误导性的陈述，股东将无法获得通常情况下应有的法律保护。据The Information报道，业内人士普遍认为，SpaceX的上市方式可能为OpenAI、Anthropic等即将上市的AI巨头提供效仿的先例。

招股书措辞打破行业禁忌

据The Information分析，SpaceX招股书的措辞风格，在IPO历史上几乎找不到先例。

招股书第一页即称，SpaceX高管已“打造出地球上（及地球以外）最具雄心、垂直整合程度最高的创新引擎”。十页之后，文件将公司的潜在市场规模描述为“人类历史上”最大，并将其标注为**28.5万亿美元——“万亿”一词特意使用了大写字母“T”**。

佛罗里达大学教授、长期追踪IPO数据的Jay Ritter坦言，他“想不出任何其他情况下会出现如此宏大的表述”。

相比之下，过去三十年间，大多数公司在IPO过程中都会刻意回避此类夸张说法。自1980年代高盛开始将招股书作为营销文件以来，保守、克制的信息披露风格逐渐成为行业共识。波士顿学院法学院教授、美国证券交易委员会（SEC）公司财务部前主任Renée Jones表示，“一般而言，公司管理层及其承销商和律师在IPO过程中对信息披露极为谨慎，因为在IPO前后与公众沟通有严格规定。”

公开路演活动突破静默期惯例

除招股书措辞外，SpaceX在IPO静默期内的公开活动同样令业界瞩目。

6月4日，SpaceX在X平台上直播了一场摩根大通活动，摩根大通CEO Jamie Dimon在该行纽约总部对着数百名富裕客户，视频连线采访了马斯克。一位曾参与数十宗IPO项目、要求匿名的业内人士表示：“我从未见过这样的事。”

本周，前富达基金经理、现任职于Atreides Management的Gavin Baker发布了一段他与SpaceX首席财务官Bret Johnsen的访谈视频，SpaceX为此次IPO专门搭建的网站还直接链接了该视频。此外，SpaceX在公开提交招股书两天后发布的星舰发射视频中，还出现了说唱歌手Nicki Minaj的客串亮相。

SEC通常会在招股书公开提交至IPO生效之间设置静默期，以限制公司进行公开宣传活动。

2004年谷歌上市前，《花花公子》杂志刊出了此前对两位创始人的采访，律师和银行家随即陷入恐慌，担心SEC会强制推迟上市。最终，谷歌不得不将采访全文印入修订版招股书以平息监管方的顾虑。

然而，当前的SEC已明确释放出不打算约束SpaceX的信号。今年2月，马斯克在一档播客节目中谈及SpaceX未来将把数据中心带入太空，尽管有评论直言“这是马斯克在为SpaceX IPO造势”，但上市进程并未受到任何干预。

限制股东诉讼权，法律保护机制被削弱

在所有非常规举措中，SpaceX对股东法律权利的限制或许影响最为深远。

根据SpaceX的公司章程，股东提起法律诉讼的权利受到明确限制，部分争议事项被强制要求提交仲裁解决。这意味着，若公司管理层发表具有实质性误导性的陈述，股东将无法援引通常情况下保护其权益的法律机制追究责任。

按照SEC对IPO的相关规定，公司及其顾问可能因股东提起的误导性陈述诉讼而承担法律责任。尽管在实践中，银行和律师事务所鲜少被卷入此类诉讼，承销协议中的赔偿条款通常也会将风险转回公司，但顾问方历来保持高度谨慎。SpaceX此举实际上进一步削弱了外部顾问保持审慎的内在动力。

Jay Ritter指出，多年来约束管理层和公司行为的，很大程度上正是律师和银行家的把关。SpaceX通过章程安排绕开这一机制，等于从制度层面移除了传统IPO中的重要制衡力量。

先例效应：OpenAI、Anthropic或将跟进

SpaceX的上市方式，可能正在为整个行业树立新的参照系。

业内观察人士认为，SpaceX的一系列举措已为其他大型科技公司的上市打开了空间。OpenAI和Anthropic均被视为下一批重量级IPO候选，两家公司正密切关注SpaceX的上市进程。

马斯克此前已有过类似的“示范效应”——当他从特斯拉获得一份价值逾亿美元的薪酬方案后，其他企业高管随即纷纷效仿，推出规模庞大的股权激励计划。

此次SpaceX若能顺利完成上市，其在信息披露、公开宣传和股东权利限制等方面的做法，或将成为下一代科技巨头IPO的新模板，从根本上重塑这一延续三十年的市场惯例。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 54 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

